



የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

የአፋር ክልል ዲንካራ ጋዜጣ

AFAR REGION DINKARA GAZETA

OF THE AFAR NATIONAL REGIONAL STATE

አስረኛ ዓመት ቁጥር 32
ሠመራ ሚያዝያ 4 ቀን 1998

በአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት
ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

10th year No 32
Samara- 12April, 2005

ማውጫ

ይቅርታ የሚፈፀመበትን ሥነ-ሥርዓት ለመደንገግ የወጣ አዋጅ.....ገጽ 1

አዋጅ ቁጥር 73/2004 ዓ.ም

ይቅርታ የሚፈፀመበትን ሥነ-ሥርዓት ለመደንገግ የወጣ አዋጅ

በተሻሻለው የአፋር ክልል ህገ መንግሥት አንቀጽ 56 ንዑስ አንቀጽ 4 የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በህግ መሠረት ይቅርታ እንደሚያደርግ የተደነገገ በመሆኑ፤

በክልሉ ያደገና የዳበረ የሽምግልና እና ዕርቅ ሥርዓት በመኖሩ፤ በዚህ መሠረት የሚያልቁ ጉዳዮችን በይቅርታ መደገፍ ተገቢ መሆኑን በማመን፤

ይቅርታን በተመለከተ በወንጀል ሕግና በሌሎች ህጎች የተደነገጉትን ከህገ መንግሥቱ ጋር በማጣጣም ይቅርታ የሚሰጥበትን ሥነ ሥርዓት በህግ መደንገግ በማስፈለጉ፤

በተሻሻለው የክልሉ ህገ መንግሥት አንቀጽ 47/3/ሀ መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የይቅርታ ሥነ -ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 73/2004 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ፤

1. “ ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፡፡
2. “ ፍርድ “ ማለት በወንጀል ጉዳይ በፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ የተወሰነ ዋና ቅጣት፤ ተጨማሪ ቅጣት፤ ወይም የጥንቃቄና ጥበቃ ውሳኔ ነው፡፡
3. “ የይቅርታ ጥያቄ “ ማለት አንድ ፍርድ በሙሉ ወይም በክፍል ቀሪ እንዲሆን ወይም የቅጣቱ አፈፃፀምና ዓይነት በቀላል ሁኔታ እንዲፈፀም የሚቀርብ ጥያቄ ነው፡፡
4. “ ፍርድ ቤት “ ማለት በየደረጃው የሚገኝ የአፋር ብሔራዊ ክልል መንግሥት ፍርድ ቤት ማለት ነው፡፡
5. “ መስተዳድር ምክር ቤት “ ማለት በተሻሻለው የአፋር ክልል ህገ- መንግሥት አንቀጽ 56 የተደራጀ የክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ማለት ነው፡፡
6. “ ማረሚያ ቤት “ ማለት በክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ጽ/ቤት ሥር የሚተዳደር ማረሚያ ቤት ማለት ነው፡፡
7. “ ይቅርታ ጠያቂ “ ማለት ይቅርታ የተጠየቀበት ፍርድ የሚመለከተው ሰው ነው፡፡

ክፍል ሁለት

ስለ የይቅርታ ስነ - ስርዓት አስፈፃሚ አካላት

3. የቦርድ መቋቋም ፡

1. የይቅርታ ጉዳይ የሚመረምርና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብ የይቅርታ ቦርድ የሚባል በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፤
2. የቦርዱ ተጠሪነት ለአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት መስተዳድር ምክር ቤት ይሆናል፡፡

4. የቦርዱ ስልጣንና ተግባር ፡

ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣን እና ተግባራት ይኖሩታል፤

1. በህግ አግባብ የሚቀርቡለትን የይቅርታ ጥያቄዎች በመመርመር ቅጣቱ በቅድመ ሁኔታ ወይም ያለ ቅድመ ሁኔታ ወይም በሙሉ ወይም በክፍል እንዲሻር ወይም የቅጣቱ አፈጻጸምና አይነት በቀላል ሁኔታ እንዲፈጸም ወይም ይቅርታ የማያሰጥ ሆኖ ያገኘው እንደሆነ ቅጣቱ እንዲጸና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፤
2. ህግን የማይጻረሩ የይቅርታ መመዘኛዎችና አሰራሮችን በማውጣት ለመስተዳድር ምክር ቤት አቅርቦ ያፀድቃል ፤
3. እንደ አስፈላጊነቱ ክሱን የተከታተለው ዐቃቤ ህግ እና ሌላ ማንኛውም ባለሥልጣን ወይም ግለሰብ እንዲቀርብ ወይም በጽሑፍ ሃሳብ እንዲያቀርብ ያደርጋል፤ አስፈላጊ ሠነዶችን ያሰባስባል፤
4. በቅድመ ሁኔታ የተመሠረተ ይቅርታ የሚሰጣቸው ሰዎች ቅድመ ሁኔታውን አላሟሉም ወይም ጥሰዋል በሚል ክስ ሲቀርብባቸው ጉዳዩን መርምሮ ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፤
5. የይቅርታ ጥያቄ አፋጣኝ መልስ የሚያገኝበትን መንገድ በማጥናት ተግባራዊ ያደርጋል፤
6. ሥራዎችን በተገቢው ሁኔታ ለመስራት የሚያስችለው የቅድመ ማጣራት ሥራ ያካሄዳል፤ አንደ አስፈላጊነቱ ኮሚቴ ያቋቁማል፤ አሰራሩንም ግልጽ ያደርጋል፤
7. ሌሎች በህግ የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፡፡

5. የቦርድ አባላት

ቦርዱ የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል

1. የፍትህ ቢሮ ኃላፊ ----- ሰብሳቢ
2. የቢሮ ኃላፊው የሚወክለው አንድ ከፍተኛ ዐቃቤ ህግ ----- ም/ሰብሳቢ
3. የአስተዳደርና ፀጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ----- አባል
4. የሴቶች፣ወጣቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ----- አባል
5. በጤና ቢሮ የሚወክል አንድ ከፍተኛ የስነ አእምሮ ባለሞያ ----- አባል
6. በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሚወክል የማሕበራዊ ጉዳይ ባለሙያ-- አባል
7. የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ----- አባል
8. የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ጽ/ቤት ኃላፊ ----- አባል
9. እንደ አስፈላጊነቱ በቦርዱ አቅራቢነት በርዕሰ መስተዳድሩ የሚመረጡ ህብረተሰቡን የሚወክሉ ከሶስት የማይበልጡ ሰዎች ----- አባል

6. የቦርዱ ስብሰባ ሥልጣንና ተግባር፡-

የቦርዱ ስብሰባ የሚከተሉት ሥልጣን ተግባር ይኖሩታል፡-

1. የቦርዱን ስብሰባ ይጠራል፤ በሊቀመንበርነት ይመራል፤
2. የቦርዱን ቃለ-ጉባዔ የሚይዝና የቦርዱን ሥራዎች የሚያከናውኑ በቂ ባለሙያዎች ይመድባል፤
3. ይቅርታ የተደረገላቸው ወይም የተከለከሉ ሰዎችን በተመለከተ የክልሉ መስተዳድር ም/ቤት ሲወስን በቦርዱ ጽ/ቤት በኩል ለሚመለከታቸው አካላት እንዲተላለፍ ያደርጋል፤
4. የቦርዱን ሥራ በተመለከተ በየስድስት ወሩ ለክልሉ መስ/ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርባል፤
5. በመስተዳድር ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል፡፡

7. የቦርዱ ጽ/ቤት

በፍትህ ቢሮ ሥር የሚደራጅ የይቅርታ ቦርድ ጽ/ቤት እንደሆኑት ሊቋቋም ይችላል፡፡

8. የጽ/ቤቱ ሥልጣንና ተግባር

1. ለቦርድ የሚቀርቡ የይቅርታ ጥያቄዎችን ይቀበላል፤
2. ቦርድ የሚወያይባቸውን አጀንዳዎች ለይቶ ያዘጋጃል፤
3. የቦርድ ስብሰባ ቃለ ጉባዔ ይይዛል፤ ያዘጋጃል፤
4. በቦርዱ ስብሰባ የሚሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡

9. የቦርድ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት

1. ቦርዱ በሚወስነው መሠረት መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፤
2. ከቦርዱ አባላት መካከል ሁለት ሶስተኛው ከተገኙ ምልዐተ ጉባዔ ይሆናል፤
3. ቦርዱ የሚወስናቸው ውሳኔዎች በስብሰባው ከተገኙት አባላት ውስጥ በአብላጫ ድምጽ ይሆናል፡፡ ድምጹ እኩል በኩል በሚሆንበት ጊዜ የቦርዱ ስብሰባ የተቀበለው ሃሳብ የቦርዱ የውሳኔ ሃሳብ ይሆናል፡፡ የአነስተኛ ድምጽ ሃሳብ በሪፖርት መልክ ይቀርባል፤
4. አስቸኳይ ስብሰባ መጥራት ሲያስፈልግ የቦርድ ስብሰባ ጥሪ ሊያደርግ ይችላል፤

5. ቦርዱ ዝርዝር የሆነ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ይኖረዋል፡፡

ክ ፍ ል ሦ ስ ት

ስለይቅርታ ጥያቄ አቀራረብ፣ይቅርታን ስለመሰረዝና ማስረዳት ፡

ንዑስ ክፍል አንድ

ስለ ይቅርታ ጥያቄ አቀራረብ ፡

10. በይቅርታ ስለሚለቀቁ ታራሚዎች

በይቅርታ የሚለቀቁ ታራሚዎች ሊያሟሉዋቸው የሚገቡ መስፈርቶች በዝርዝር በሚወጣው ደንብ የሚወሰኑ ሆነው እንደ ዋነኛ መርህ ታራሚዎቹ በህብረተሰቡ ላይ ስጋት የማይፈጥሩና ህግና ስርዓትን አክብረው ሊኖሩ የሚችሉ ሊሆኑ ይገባል፡፡

11. የይቅርታ ዓላማ

የይቅርታ ዓላማ የህዝብን ደህንነትና ጥቅም ለማስከበር ነው፡፡

12. ስለይቅርታ ጥያቄ አቀራረብ

1. በወንጀል ጉዳይ በፍርድ ቤት ተከሶ የመጨረሻ ፍርድ የተፈረደበት ሰው የተወሰነበት ፍርድ በህግ ይቅርታ የሚያስከለክል ካልሆነ በቀር የይቅርታ ጥያቄውን ማቅረብ ይችላል፡፡

2. የይቅርታ ጥያቄ ማቅረብ የሚችሉ፡-

ሀ. የተፈረደበት/ባት ሰው ራሱ

ለ. የተፈረደበት/ባት ወላጆች፣ልጆች፣ወይም ወንድሞቹ፣ እህቶች

ሐ. የተፈረደበት/ባት ሰው ጠበቃ

መ. በቦርድ በራሱ ተነሳሽነት

13. የይቅርታ ጥያቄ ማመልከቻው መያዝ ያለበት ዝርዝር ሁኔታ :

የይቅርታው ጥያቄ ማመልከቻ ይቅርታ ጠያቂውን በተመለከተ በተለይ የሚከተሉት መረጃዎች መያዝ ይኖርበታል፡-

1. ሙሉ ስም/እስከ አያት/፣ እድሜ፣የእናት ሙሉ ስም እና አድራሻው/ዋን፤
2. የመንግሥት ሠራተኛ ከነበረ/ች/የኃላፊነቱ/ቷ ደረጃ፤
3. ወንጀሉ ከመፈፀሙ በፊት ለአምስት ዓመታት ይኖርበት የነበረበት ቦታ መሉ አድራሻ፤
4. የተከሰሰበት የወንጀል ድርጊት፣ ተጠያቂ የሆነበት ወንጀልና የተፈረደበት ፍርድ፣ የፈረደው ፍርድ ቤት የፍርዱ አፈፃፀም የሚገኝበት ደረጃ እና የክሱ መዝገብ ቁጥር፤
5. የደንብ መተላለፍ ሳይጨምር ቀድሞ ተከሶ የተፈረደበት የወንጀል ድርጊት ካለ የወንጀሉ ዓይነት፣የተወሰነውን ቅጣትና የፍርዱ አፈፃፀም
6. አሁን የሚገኝበት ቦታና ተቋም ወይም አድራሻ፤
7. ይቅርታ ሊደረግለት የሚያስችለው ምክንያት
8. የይቅርታ ጥያቄውን የሚደግፍ፣ መረጃዎች ካሉ ዝርዝራቸው፤
9. ከመንግሥት የሚፈለግበት እዳ መኖሩንና አለመኖሩን
10. ቀደም ሲል ይቅርታ ተደርጎለት እንደሆነ ወይም የይቅርታ ጥያቄ አቅርቦ ውድቅ ሆኖ እንደሆነ ውሳኔ የተሰጠበት ቀን፡፡

14. የይቅርታ ጥያቄ ማቅረቢያ ጊዜ፡

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 13 መሠረት የይቅርታ ጥያቄ የሚያቀርብ ሰው

የይቅርታ ጥያቄውን ፡-

1. ፍርዱ ከተሰጠ በኋላ በማንኛውም ጊዜ፤
2. የይቅርታ ጥያቄ አቅርቦ ጥያቄው ውድቅ ከተደረገ ከስድስት ወር በኋላ፤
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተደነገገው ቢኖርም፣ በአፋጣኝ ታይቶ ምላሽ ማግኘት ያለበት የይቅርታ ጥያቄ ከሆነና ከቦርዱ አባላት በሶስት አራተኛ³/₄ ድምፅ ከተደገፈ ስድስት ወር ሳይጠብቅ በማንኛውም ጊዜ ማቅረብ ይችላል፡

15. የይቅርታ ጥያቄ ማመልከቻ ስለመመርመር

1. ቦርዱ የይቅርታ ጥያቄ ሲቀርብለት ከዐቃቤ ህግ መዝገብ ወይም ከፍርድ መዝገብ በተጨማሪነት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 12 የተመለከቱትን መረጃዎች እንዲሁም ከማናቸውም ሰው ወይም ተቋም የሚቀርቡለትን ማስረጃዎችንና ጥቆማዎችን መመርመር ይኖርበታል፡፡

ንዑስ ክፍል ሁለት

ይቅርታን ስለመሰረዝና ስለማስረዳት

16. ይቅርታን ስለመሰረዝ

በክልሉ መስተደድር ም/ቤት ይሁንታ ያገኘ የይቅርታ ጥያቄ

1. የይቅርታው ውሳኔ ለይቅርታ ጠያቂው ከመድረሱና ተቀባይነት ከማግኘቱ በፊት የይቅርታ ውሳኔውን ለማሰረዝ የሚያስችሉ ምክንያቶች ከተገኙ፣ የይቅርታው ውሳኔ ሊሰረዝ ይችላል፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣
 - ሀ. የይቅርታ ውሳኔ ለይቅርታ ጠያቂው ከደረሰና ተቀባይነት ካገኘ በኋላም የይቅርታ ውሳኔ በማጭበርበር ወይም በማታለል የተገኘ መሆኑ ከተረጋገጠ፣
 - ለ. በቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሠረተ ይቅርታ ከሆነና ቅድመ ሁኔታው መጣሱ ከተረጋገጠ የይቅርታ ውሳኔ ዋጋ አይኖረውም፡፡
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ 2(ሀ) እና (ለ) መሠረት ውሳኔ ከተሰረዘ ይቅር ተባዩ የይቅርታ ውሳኔው ከመሠጠቱ በፊት ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ ቦርዱ ይወስናል፡፡

17. ይቅርታ ሲሰረዝ መግለጫ ያለበት ሥነ-ሥርዓት

1. ቦርዱ ይቅርታ ለማሰረዝ የሚያበቃ ምክንያት የሆነውን ነገር በግልጽና በሚገባው ቋንቋ በጽሑፍ ተዘጋጅቶ የመሰረዘ ውሳኔ በተሰጠ በ10 ቀናት ውስጥ ይቅርታ ለተደረገለት ሰው አንዲደርሰው ማድረግ አለበት፡፡
2. ይቅር ተባዩም ጽሑፉ በደረሰው በ25 ቀናት ውስጥ መልሱን ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

18. ይቅርታ ስለማስረዳት

1. ማንኛውንም ይቅር ተባይ ይቅርታ የተደረገለት መሆኑን የሚያረጋግጠው በዋናው የይቅርታ ምስክር ወረቀት ነው፡፡

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው ቢኖርም፤ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ዋናው የይቅርታ ምስክር ወረቀት ለመጥፋቱ አሳማኝ ማስረጃ ያለው ይቅር ተባይ ይቅርታ የተደረገለት መሆኑን ትክክለኛነቱ በተረጋገጠ የይቅርታ ምስክር ወረቀት ቅጅ ማረጋገጥ ይችላል፡፡

ክፍል አራት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

19. ሚስጥር ስለመጠበቅ

1. የቦርዱ የውሳኔ ሃሳብ ለመስተደድር ም/ቤት ቀርቦ አስከሚፀድቅም ሆነ ከፀደቀም በኋላ በቦርዱ እንዲገለፅ ካልተፈቀደ በስተቀር በሚስጥር መጠበቅ አለበት፡፡
2. ይቅርታ ጠያቂን የሚመለከት ማስረጃ በቦርዱ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት ካልሆነ በስተቀር ለሌላ ሦስተኛ ወገን ተላልፎ አይሰጥም፡፡

20. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም ሰው ይህንን አዋጅ ለማስፈፀም የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡

21. ተፈፃሚነት ስለሌላቸው ህጎች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ህግ ተፈፃሚነት አይኖረውም

22. አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ዲንካራ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

_____ ቀን 2004 ዓ.ም

እስማኤል አሊ ሴሮ

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

ርዕሰ መስተደድር

